

시정 · 주의요구 및 통보

1. 제 목 : 계약관련 서류 및 수의계약 관리 부적정

2. 관계기관 : △△·○○○보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

보훈요양원에서는 입소자의 안전을 도모하고자 건축물 보수공사 및 코로나-19 바이러스 방역을 위한 물품구매 계약 등을 체결하여 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「계약사무규정」 제94조(하자보수보증금) 제1항에 따르면 계약담당자는 공사의 하자보수 보증을 위하여 하자보수보증금을 내도록 하되 계약금액의 100분의 2이상 100분의 10이하로 정하고 있으며, 「국세징수법」 제5조 제1호에 따르면 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 정부기관으로부터 대금을 지급받을 경우에는 납세증명서를 제출하고 대통령령으로 정하는 관리기관은 「감사원법」 제22조 제1항 제3호 및 4호에 따라 감사원의 검사대상이 되는 법인 또는 단체로 정하고 있습니다.

또한 공단 「계약사무규정」 제43조(수의계약으로 할 수 있는 경우) 제1항 제7호에 따르면, 이사장 또는 계약담당자는 「계약법률시행령」 제26조 제1항 및 제2항에 따라 수의계약으로 하는 것이 가능한 경우 수의계약으로 할 수 있다고 규정되어 있으며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목에 따르면 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로서 추정가격이 2억원 이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 1억원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 8천만원 이하인 공사에 대한 계약은 수의계약이 가능하다고 규정되어 있습니다.

또한 「계약사무규정」 제10조(예정가격의 비치) 제1항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 경쟁 입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 당해 규격서 및 설계서 등에 의하여 예정가격을 결정하고 이를 밀봉하여 미리 개찰장소 또는 가격협상 장소 등에 두어야 하며, 예정가격이 누설되지 않도록 하여야 한다고 정하고 있고 동 규정 제81조(계약보증금의 귀속) 제1항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때에는 같은 규정 제78조(계약보증금의 납부)의 규정에 의한 계약보증금(제82조제1항제1호 및 제2호의 규정에 의한 보증금액을 포함한다.)을 공단에 귀속시켜야 하고 이 경우 제113조(계약의 해제해지)제1항의 규정을 준용한다고 정하고 있습니다.

따라서 ○○○보훈요양원에서는 공사계약에 따라 준공검사 후 하자보수보증금을 납부하게 하여야 하며 공사대금 지급 시 공사업체의 납세증명서(국세, 지방세, 4대보험 완납증)를 확인해야하며, 수의계약을 체결할 때에는 규정에 따라 예정가격을 작성하고 가격협상을 거쳐 계약을 체결하고 이후 신의성실 원칙에 따라 계약이행을 준수하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

① 계약관련 서류에 관한사항

그런데 2021년 보훈요양원 종합감사 시 △△·○○○보훈요양원 계약관리 실태를 확인한 결과, 납세증명서 확인을 철저히 하도록 시행한 바 있음에도 불구하고 [표 1]과 같이 납세증명서(국세, 지방세, 4대보험완납증명서)를 징구하지 않았고, 일부 공사는 하자보수보증금을 받지 않고 하자보수보증 각서로 대체한 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 1] 계약관련 서류 미징구 내역

(단위:천원)

소속	계약명	계약일자	계약금액	내용	담당자
△ △	인지훈련시스템 2종 구매	xxxx-xx-xx	###	납세증명서(국세,지방세), 4대보험 완납증명서 미 징구	A

○ ○ ○	코로나-19 방역물품(게이트형 소독기 등 3종)	xxxx-xx-xx	###	납세증명서(국세,지방세), 4대보험 완납증명서 미 징구	B
	비상방송설비 이설공사	xxxx-xx-xx	###	납세증명서(국세,지방세), 4대보험 완납증명서 미 징구	C
	냉방기기(에어컨 6대) 구입 및 설치	xxxx-xx-xx	###	납세증명서(국세,지방세), 4대보험 완납증명서 미 징구	D
	COG-TRAINER 인지훈련 시스템 구입	xxxx-xx-xx	###	납세증명서(국세,지방세), 4대보험 완납증명서 미 징구	E
	요양동 창호 보수공사	xxxx-xx-xx	###	하자보수보증 각서 대체, 납세증 명서(국세,지방세), 4대보험완납증 명서 미 징구	F

② 수의계약 관리에 관한 사항

또한 ○○○보훈요양원에서는 요양원 정문 아스콘 공사를 하면서 공사의 원가계산에 따른 예정가격의 결정 없이 복권기금 배정금액으로 업체와 수의시담 하여 계약을 체결하였으며, [표 2]와 같이 계약상대자의 공사지연에 대한 연장계약을 기존 계약의 기간이 종료된 이후에 체결한 사실이 있으며, 쌍방의 연장합의서 작성 이후 ‘XX.XX.XX~ ‘XX.XX.XX(XX일) 지체상금을 징구한 사실이 있습니다.

[표 2] 수의계약 미준수 내역

(단위:천원)

계약명	계약기간	계약금액	연장 계약일	연장 계약기간	미 준수사항	담당자
요양원 정문 아스콘 공사	‘xx.xx.xx.~ ‘xx.xx.xx.	###	‘xx.xx.xx.	‘xx.xx.xx.~ ‘xx.xx.xx.	납세증명서(국세,지방세), 4대보 험완납증명서 미 징구, 수의시 담 시 예정가격 미작성, 공사지 연에 따른 연장계약 부적정	A

4. 관계기관 의견

- 해당 보훈요양원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- ○○○보훈요양원장은
 - 공사대금 지급 시 차감처리 된 지체상금 ###원을 환급하여 주시고, (시정)
 - 계약업무 수행 시 규정에 따른 업무처리를 철저히 하여 주시기 바라며, (통보)
 - 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)
- ◇◇이사는
 - 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
○○○	사무직x급	A	00	xxxx-xx-xx~ 현재	좌동	주의(①,②)
○○○	사무직x급	B	00	xxxx-xx-xx~ 현재	좌동	주의(①)
○○○	사회복지직x급	C	00	xxxx-xx-xx~ 현재	좌동	주의(①)
○○○	복지기능직	D	00	xxxx-xx-xx~ 현재	좌동	주의(①)
△△	사무x급	E	00	xxxx-xx-xx ~ x-xx	퇴사	주의(①) (조치생략)